السنة : 1977 عدد المواد : 15 تاريخ السريان : 01-08-1977	نظام رقم 53 لسنة) 1977 نظام تفويض وتاجير املاك الدولة لسنة (1977 وتعديلاته	رقم الجريدة : 2718 الصفحة : 1763 التاريخ : 01-08-1977

نحن الحسين الاول ملك المملكة الاردنية الهاشمية

بمقتضى المادة 31 من الدستور

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ1977/6/19

نامر بوضع النظام الاتي

صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة1974

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تاجير وتفويض املاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس براي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر بالاسعار الدارجة .

ب. لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تاجير املاك الدولة لاي من المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الايجار الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر لبدل الايجار الدارج .

ج. تؤجر وحدات وشقق الاسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق التعليمات والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء .

المادة (3)

يجري تاجير املاك الدولة للغايات الزراعية ببدل ايجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان املاك الدولة.

المادة (4)

لغايات تعيين بدل المثل الذي تفوض به املاك الدولة تقدر قيمة الاراضي بحسب ما تساويه بالاسعار الدارجة وعلى اعتبار انها خالية من اية تحسينات اجريت عليها من قبل الشخص الذي ستفوض اليه.

المادة (5)

يجري تفويض وتأجير املاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة 8 من قانون ادارة املاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 او اي قانون آخر يحل محله وذلك للشخص الذي يعيل عائلة ويكون مسؤولا عن الانفاق عليها شرعا وحسب المساحات التالية ولنوع واحد من الاراضي للشخص الواحد:-

أ- خمسمائة دونم من الاراضي الشرقية.

ب- مائة دونم من الاراضي الجبلية المرتفعة.

ج-مائتا دونم من اراضي الحمرة (المطلة على الاغوار).

د- خمسون دونما من الاراضي التي يمكن تحويلها الى اراضي سقي.

المادة (6)

تؤجر املاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقدرة للاراضي على ان لا يقل البدل السنوي باي حال من الاحوال عن المبالغ التالية :

(150) دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنوياً لاغراض استخراج الرخام والحجارة الثمينة من الارض.

(50) دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنوياً لاغراض قلع الحجارة من الارض.

(50) دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنوياً لاغراض استخراج مختلف انواع الرمال والكوارتس والجبس والكاولين وغير ذلك من الاتربة الثمينة من الارض ولصناعة الكلس فيها.

(100) دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنوياً لاغراض تاسيس مضخات بيع المحروقات على الارض.

(150) دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسبح او ملهى او مكتب وما شابه ذلك على الارض اذا لم تكن على شاطئ البحر.

(200) دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسبح او ملهى او مكتب او ما شابه ذلك على الارض اذا كانت على شاطئ البحر.

المادة (7)

يعمل بالشروط الواردة بعقود الايجار المنظمة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء مدتها وتعرض المعاملة على اللجنة المركزية بعد انتهاء تلك المدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق احكام هذا النظام

المادة (8)

لا تفوض ولا تؤجر اية ارض من املاك الدولة المحتفظ بها لاغراض عسكرية او لاي مشروع حكومي آخر وذلك بالرغم من اي ادعاء بوضع اليد عليها او وقوع اعتداء عليها من قبل الغير او كان موصى بتفويضها من قبل مأمور التسوية او قاضي محكمة تسوية الاراضي الا بموافقة مجلس الوزراء و بناء على موافقة من الجهة الحكومية المختصة وتنسيب اللجنة المركزية بالتفويض او التأجير

المادة (9)

اذا الغيت طريق تقع ضمن قطعة ارض خارج حدود البلديات او مناطق التنظيم فللجنة المركزية بموافقة وزير المالية بيعها لصاحب تلك القطعة او الملاصقة لها وبالقيمة التي يتم تقديرها من قبل لجنة املاك الدولة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة (10)

لوزير المالية ان يفوض مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او اي موظف آخر بتوقيع عقود ايجارة الاراضي التي تقرر تاجيرها بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة (11)

لغايات تفويض او تاجير او تخصيص املاك الدولة واراضيها التي ليس لها تسجيل سابق لوزير المالية ان يقرر تسجيل تلك الاملاك والاراضي باسم الخزينة.

المادة (12)

تعين اللجنة المركزية موظفا من دائرة الاراضي والمساحة ينسبه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة للقيام باعمال امانة السر لديها وتنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها والقيام بالاعمال الادارية التي تكلفه بها.

المادة (13)

أ .للجنة المركزية ان تشكل لجنة فرعية للقيام بمهمة محددة وتقديم توصياتها بشانها اليها.

ب. يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة العليا وامين سرها ورئيس واعضاء اي لجنة فرعية تشكل بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكافاة يقررها مجلس الوزراء وذلك مقابل كل جلسة يحضرها او كشف يشترك في اجرائه.

المادة (14)

يتقاضى كل من رئيس واعضاء لجنة املاك الدولة في المحافظات والالوية ثلاثة دنانير عن كل كشف على املاك الدولة يشترك في اجرائه على الطبيعة ويوقع على تقرير الكشف المنظم على رقبة الارض على ان لا يزيد ما يتقاضاه رئيس اللجنة او العضو على ثلاثمائة وستين دينارا في السنة.

المادة (15)

يلغى نظام تفويض وتاجير املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما يطرا عليه من تعديلات كما يلغى اي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام رقم 53 لسنة) 1977 نظام تفويض وتاجير املاك الدولة لسنة (1977 وتعديلاته المنشور في العدد 2718 على الصفحة 1763 بتاريخ 01-08-1977 والساري بتاريخ 01-08-1977 المعدل بنظام معدل رقم 28 لسنة) 1979 نظام تفويض وتاجير املاك الدولة المعدل لسنة (1979المنشور في العدد 2846 على الصفحة 559 بتاريخ 16-03-1979 والساري بتاريخ 16-03-1979 المعدل بنظام معدل رقم 30 لسنة) 1982 نظام تفويض وتاجير املاك الدولة المعدل لسنة (1982 المنشور في العدد 3075 على الصفحة 778 بتاريخ-06-01 1982والساري بتاريخ 01-06-1982 المعدل بنظام معدل رقم 67 لسنة) 1986 نظام تفويض وتاجير املاك الدولة المعدل لسنة (1986المنشور في العدد 3432 على الصفحة 1999 بتاريخ 01-11-1986 والساري بتاريخ 01-11-1986 المعدل بنظام معدل رقم 135لسنة) 2004 نظام تفويض وتاجير املاك الدولة المعدل لسنة (2004 المنشور في العدد 4686 على الصفحة 5459 بتاريخ-12-01 2004والساري بتاريخ 01-12-2004 المعدل بنظام معدل رقم 93 لسنة) 2019 نظام معدل لنظام تفويض وتأجير أملاك الدولة لسنة (2019المنشور في العدد 5578 على الصفحة 3242 بتاريخ 02-06-2019 والساري بتاريخ 02-06-2019

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر نظام رقم 53 لسنة) 1977 نظام تفويض وتاجير املاك الدولة لسنة (1977 وتعديلاته